

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוזד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

פ/25/4845

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – לאום ארמי), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 19ג. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 19ג, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), שינוי של לאום ללאום הארמי יירשם גם על פי החלטת פקיד הרישום בבקשה שיגיש לו המעוניין בשינוי רישום הלאום שלו ; בקשה כאמור יכול שתוגש בנוגע לקטין באמצעות האפוטרופסות שלו.

(2) מבקש יגיש בלשכת האוכלוסין לפקיד הרישום תעודת טבילה או תעודת שייכות, לאחת מהכנסיות המוכרות כחלק מהבקשה לתיקון הרישום.

(3) בסיום תהליך הבדיקה ינפיק למבקש פקיד הרישום תמצית רישום ותעודת לידה מתוקנת, שבהם יירשם שהמבקש הוא בן ללאום הארמי."

דברי הסבר

סעיף 2(א)(5) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), קובע כי במרשם האוכלוסין יירשמו פרטי הלאום של תושבי המדינה. עד לשנת 2014 לא התאפשר לרשום תושבים כבני הלאום הארמי. בשנה זו החליט משרד הפנים לאפשר רישום תושבים כבני הלאום הארמי. ואולם תושב המבקש לשנות רישום של לאום נדרש לנהל הליך משפטי לצורך קבלת פסק דין אשר מהווה תעודה ציבורית (וראה סעיפים 16 ו-19ג(א) לחוק) (לדוגמה ראה ה"פ 12975-07-15 ח'לול נ' משרד הפנים – מנהל

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

האוכלוסין (20.7.15)). הדרישה לנהל הליך משפטי לצורך תיקון הרישום מהווה נטל בלתי מוצדק בנוגע לתושבים שלא יכלו להירשם בעבר כארמים, ניהול הליך משפטי שכזה כרוך בהוצאות ובהן אגרת בית משפט ותשלום עבור הייצוג המשפטי, לנוכח מדיניות הרישום שהוחלה עד לשנת 2014. לפיכך מוצע לאפשר את תיקון רישום הלאום במרשם ללאום הארמי, לתושבים המעוניינים בכך, באמצעות הליך מינהלי פשוט, אשר ינוהל על ידי פקיד הרישום.

בספטמבר 2014 שר הפנים דאז, גדעון סער, הכיר בלאום הארמי לפי חוות הדעת שהוגשו לו, כי מתקיימים בעניין הלאום הארמי התנאים הנדרשים להוכחת קיומו של לאום: מורשת היסטורית, דת, תרבות, מוצא ושפה משותפת. לפיכך קבע שר הפנים כי יש להנחות את פקידי הרישום לאפשר רישום תושב כארמי בפרט הלאום, הן בעת רישום ראשון במרשם האוכלוסין והן בעת שינוי הרישום.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/4796).

הצעת חוק זהה לפ/4796 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)